Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1003/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. Hidayatul Ihsan als Ihsan Bin Helmi;
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / 05 November 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Panglima Batur Gg. Gusti Galih RT. 06 No. 21 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Jaga Parkir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa Hidayatul Ihsan als Ihsan Bin Helmi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1003/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 05 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1003/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram"*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Butir Extacy (ETC) warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 gram.
- 2 (dua) lembar tissue warna putih pembungkus Extacy (XTC).
- 2 (dua) Buah senjata tajam jenis belati.
- 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

--------Bahwa terdakwa M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Masjid Jami Kel. Sugai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Tepatnya di Pinggir Jalan Masjid Jami atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar Jam 09.00 Wita saksi YULIAN MIKO MARANTIKA Bin DJATMIKO, saksi OKY ADI WIJAYA Bin (Alm) GIMO beserta Anggota Dit Reserse Polda Kalsel mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau terdakwa M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI sering memperjualbelikan Narkotika Jenis Extacy, selanjutnya para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan menghubungi terdakwa dengan berpura-pura membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 15 (lima belas) Butir, lalu terdakwa menyetujui dengan kepepakatan harga sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa memberitahu kepada para saksi untuk menunggu petunjuk dari terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 Wita terdakwa menghubungi para saksi dan meminta untuk bertemu di Jl. Masjid Jami Kel. Sungai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Pinggir Jl. Masjid Jami, selanjutnya para saksi beserta rekan Dit Reserse Narkoba Polda Kalsel menuju kelokasi yang sudah ditentukan, lalu sekitar jam 17.00 Wita Para saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Extacy warna hijau muda berbentuk Huruf B dengan berat bersih 5,72 (lima koma tujuh dua) Gram yang terbungkus dengan tissue, selanjutnya para saksi langsung berusaha mengamankan terdakwa dan saat hendak diamankan terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah para saksi dan mengenai kaki kiri saksi YULIAN MIKO MARANTIKA, tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan menyita 2 (dua) buah senjata tajam jenis belati dari tangan terdakwa dan 1 (satu) Buah Hp. Merk Vivo warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Extacy, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) Butir Pil extacy tersebut dari Sdr. UDIN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per / biji dan terdakwa membeli sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual 1 (satu) Butir Pil Extacy tersebut dengan harga sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dapat menjual semau Extacy tersebut ;
- Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIANTO YUDISTIRA, SH, S. Ap dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 15 (lima belas) Butir Extacy warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 Gram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0738/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan disaksikan oleh RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 13259/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar mengandung bahan aktif :

1. MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Katamine mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

--------Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

--------Bahwa terdakwa M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Masjid Jami Kel. Sugai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Tepatnya di Pinggir Jalan Masjid atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *"secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar Jam 09.00 Wita saksi YULIAN MIKO MARANTIKA Bin DJATMIKO, saksi OKY ADI WIJAYA Bin (Alm) GIMO beserta Anggota Dit Reserse Polda Kalsel mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau terdakwa M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI sering memperjualbelikan Narkotika Jenis Extacy, selanjutnya para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan menghubungi terdakwa dengan berpura-pura membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 15 (lima belas) Butir, lalu terdakwa menyetujui dengan kepepakatan harga sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa memberitahu kepada para saksi untuk menunggu petunjuk dari terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 Wita terdakwa menghubungi para saksi dan meminta untuk bertemu di Jl. Masjid Jami Kel. Sungai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Pinggir Jl. Masjid Jami, selanjutnya para saksi beserta rekan Dit Reserse Narkoba Polda Kalsel menuju kelokasi yang sudah ditentukan, lalu sekitar jam 17.00 Wita Para saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Extacy warna hijau muda berbentuk Huruf B dengan berat bersih 5,72 (lima koma tujuh dua) Gram yang terbungkus dengan tissue, selanjutnya para saksi langsung berusaha mengamankan terdakwa dan saat hendak diamankan terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah para saksi dan mengenai kaki kiri saksi YULIAN MIKO MARANTIKA, tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan menyita 2 (dua) buah senjata tajam jenis belati dari tangan terdakwa dan 1 (satu) Buah Hp. Merk Vivo warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Extacy, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIANTO YUDISTIRA, SH, S. Ap dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 15 (lima belas) Butir Extacy warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 Gram ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0738/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan disaksikan oleh RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 13259/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar mengandung bahan aktif :

1. MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Katamine mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

---------Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YULIAN MIKO MARANTIKA BinDJATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan saya pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi karena saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Hidayatul Ihsan als Ihsan Bin Helmi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Masjid Jami Kel. Sugai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Tepatnya di Pinggir Jalan Masjid Jami;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar Jam 09.00 Wita saya dan rekan mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau terdakwa sering memperjualbelikan Narkotika Jenis Extacy, selanjutnya kami menindaklanjuti laporan tersebut dengan menghubungi terdakwa dengan berpura-pura membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 15 (lima belas) Butir, lalu terdakwa menyetujui dengan kepepakatan harga sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang;
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu kepada saya dan rekan untuk menunggu petunjuk dari terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 Wita terdakwa menghubungi kami dan meminta untuk bertemu di Jl. Masjid Jami Kel. Sungai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Pinggir Jl. Masjid Jami, selanjutnya saya dan rekan menuju kelokasi yang sudah ditentukan, lalu sekitar jam 17.00 Wita, kami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertemu dengan terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Extacy warna hijau muda berbentuk Huruf B dengan berat bersih 5,72 (lima koma tujuh dua) Gram yang terbungkus dengan tissue;

- Bahwa selanjutnya saya dan rekan langsung berusaha mengamankan terdakwa dan saat hendak diamankan terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah saya dan rekan dan mengenai kaki kiri saya, tidak lama kemudian terdakwa berhasil kami amankan dan menyita 2 (dua) buah senjata tajam jenis belati dari tangan terdakwa dan 1 (satu) Buah Hp. Merk Vivo warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Extacy, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) Butir Pil extacy tersebut dari Sdr. UDIN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per / biji dan terdakwa membeli sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) Butir Pil Extacy tersebut dengan harga sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dapat menjual semau Extacy tersebut ;
- Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIANTO YUDISTIRA, SH, S. Ap dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 15 (lima belas) Butir Extacy warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 Gram ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0738/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan disaksikan oleh RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan TITIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ERNAWATI, S. Fam, Apt, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 13259/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar mengandung bahan aktif :

1. MDMA (3,4 - Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Katamine mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa atas Narkotika jenis XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi OKY ADI WIJAYA Bin GIMO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan saya pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi karena saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Hidayatul Ihsan als Ihsan Bin Helmi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Masjid Jami Kel. Sugai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Tepatnya di Pinggir Jalan Masjid Jami;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar Jam 09.00 Wita saya dan rekan mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau terdakwa sering memperjualbelikan Narkotika Jenis Extacy, selanjutnya kami menindaklanjuti laporan tersebut dengan menghubungi terdakwa dengan berpura-pura membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 15 (lima belas) Butir, lalu terdakwa menyetujui dengan kepepakatan harga sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang;
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu kepada saya dan rekan untuk menunggu petunjuk dari terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 Wita terdakwa menghubungi kami dan meminta untuk bertemu di Jl. Masjid Jami Kel. Sungai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Pinggir Jl. Masjid Jami, selanjutnya saya dan rekan menuju kelokasi yang sudah ditentukan, lalu sekitar jam 17.00 Wita, kami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertemu dengan terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Extacy warna hijau muda berbentuk Huruf B dengan berat bersih 5,72 (lima koma tujuh dua) Gram yang terbungkus dengan tissue;

- Bahwa selanjutnya saya dan rekan langsung berusaha mengamankan terdakwa dan saat hendak diamankan terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah saya dan rekan dan mengenai kaki kiri saksi YULIAN MIKO MARANTIKA, tidak lama kemudian terdakwa berhasil kami amankan dan menyita 2 (dua) buah senjata tajam jenis belati dari tangan terdakwa dan 1 (satu) Buah Hp. Merk Vivo warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Extacy, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) Butir Pil extacy tersebut dari Sdr. UDIN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per / biji dan terdakwa membeli sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) Butir Pil Extacy tersebut dengan harga sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dapat menjual semau Extacy tersebut ;
- Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIANTO YUDISTIRA, SH, S. Ap dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 15 (lima belas) Butir Extacy warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 Gram ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0738/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan disaksikan oleh RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 13259/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar mengandung bahan aktif :

1. MDMA (3,4 - Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Katamine mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa atas Narkotika jenis XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saya pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai terdakwa karena saya telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Masjid Jami Kel. Sugai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Tepatnya di Pinggir Jalan Masjid Jami;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar Jam 09.00 Wita, petugas kepolisian mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau saya sering memperjualbelikan Narkotika Jenis Extacy, selanjutnya petugas kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menghubungi saya dengan berpura-pura membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 15 (lima belas) Butir, lalu saya menyetujui dengan kepepakatan harga sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang;
- Bahwa kemudian saya memberitahu kepada petugas kepolisian untuk menunggu petunjuk dari saya, kemudian sekitar jam 16.30 Wita saya menghubungi petugas kepolisian dan meminta untuk bertemu di Jl. Masjid Jami Kel. Sungai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Pinggir Jl. Masjid Jami, selanjutnya petugas kepolisian menuju kelokasi yang sudah ditentukan, lalu sekitar jam 17.00 Wita, kami bertemu dan saya pun menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Extacy warna hijau muda berbentuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Huruf B dengan berat bersih 5,72 (lima koma tujuh dua) Gram yang terbungkus dengan tissue;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung berusaha mengamankan saya dan saat hendak diamankan saya melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kiri saya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saya mengayunkan senjata tajam tersebut kearah petugas kepolisian dan mengenai kaki kiri saksi YULIAN MIKO MARANTIKA, tidak lama kemudian saya berhasil di amankan dan petugas kepolisian menyita 2 (dua) buah senjata tajam jenis belati dari tangan saya dan 1 (satu) Buah Hp. Merk Vivo warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458 yang saya gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Extacy, selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saya mendapatkan 15 (lima belas) Butir Pil extacy tersebut dari Sdr. UDIN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per / biji dan saya membeli sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan saya sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saya menjual 1 (satu) Butir Pil Extacy tersebut dengan harga sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila saya dapat menjual semau Extacy tersebut ;
- Bahwa saya atas Narkotika jenis XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) Butir Extacy (ETC) warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) lembar tissue warna putih pembungkus Extacy (XTC).
- 2 (dua) Buah senjata tajam jenis belati.
- 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Masjid Jami Kel. Sugai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Pinggir Jalan Masjid Jami, bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar Jam 09.00 Wita saksi YULIAN MIKO MARANTIKA Bin DJATMIKO, saksi OKY ADI WIJAYA Bin (Alm) GIMO beserta Anggota Dit Reserse Polda Kalsel mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau terdakwa M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI sering memperjualbelikan Narkotika Jenis Extacy, selanjutnya para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan menghubungi terdakwa dengan berpura-pura membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 15 (lima belas) Butir, lalu terdakwa menyetujui dengan kepepakatan harga sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang, kemudian terdakwa memberitahu kepada para saksi untuk menunggu petunjuk dari terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 Wita terdakwa menghubungi para saksi dan meminta untuk bertemu di Jl. Masjid Jami Kel. Sungai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Pinggir Jl. Masjid Jami, selanjutnya para saksi beserta rekan Dit Reserse Narkoba Polda Kalsel menuju kelokasi yang sudah ditentukan, lalu sekitar jam 17.00 Wita Para saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Extacy warna hijau muda berbentuk Huruf B dengan berat bersih 5,72 (lima koma tujuh dua) Gram yang terbungkus dengan tissue, selanjutnya para saksi langsung berusaha mengamankan terdakwa dan saat hendak diamankan terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah para saksi dan mengenai kaki kiri saksi YULIAN MIKO MARANTIKA, tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan menyita 2 (dua) buah senjata tajam jenis belati dari tangan terdakwa dan 1 (satu) Buah Hp. Merk Vivo warna merah dengan No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simcard : 0831-3170-7458 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Extacy, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) Butir Pil extacy tersebut dari Sdr. UDIN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per / biji dan terdakwa membeli sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual 1 (satu) Butir Pil Extacy tersebut dengan harga sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dapat menjual semau Extacy tersebut ;
- Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIANTO YUDISTIRA, SH, S. Ap dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 15 (lima belas) Butir Extacy warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 Gram ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0738/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan disaksikan oleh RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 13259/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar mengandung bahan aktif :

1. MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Katamine mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Masjid Jami Kel. Sugai Mufti Kec. Banjarmasin Utara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Banjarmasin tepatnya di Pinggir Jalan Masjid Jami, bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar Jam 09.00 Wita saksi YULIAN MIKO MARANTIKA Bin DJATMIKO, saksi OKY ADI WIJAYA Bin (Alm) GIMO beserta Anggota Dit Reserse Polda Kalsel mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau terdakwa M. HIDAYATUL IHSAN Als IHSAN Bin (Alm) HELMI sering memperjualbelikan Narkotika Jenis Extacy, selanjutnya para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan menghubungi terdakwa dengan berpura-pura membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 15 (lima belas) Butir, lalu terdakwa menyetujui dengan kepepakatan harga sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang, kemudian terdakwa memberitahu kepada para saksi untuk menunggu petunjuk dari terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 Wita terdakwa menghubungi para saksi dan meminta untuk bertemu di Jl. Masjid Jami Kel. Sungai Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Pinggir Jl. Masjid Jami, selanjutnya para saksi beserta rekan Dit Reserse Narkoba Polda Kalsel menuju kelokasi yang sudah ditentukan, lalu sekitar jam 17.00 Wita Para saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Extacy warna hijau muda berbentuk Huruf B dengan berat bersih 5,72 (lima koma tujuh dua) Gram yang terbungkus dengan tissue, selanjutnya para saksi langsung berusaha mengamankan terdakwa dan saat hendak diamankan terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah para saksi dan mengenai kaki kiri saksi YULIAN MIKO MARANTIKA, tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan menyita 2 (dua) buah senjata tajam jenis belati dari tangan terdakwa dan 1 (satu) Buah Hp. Merk Vivo warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Extacy, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) Butir Pil extacy tersebut dari Sdr. UDIN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per / biji dan terdakwa membeli sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dengan total harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual 1 (satu) Butir Pil Extacy tersebut dengan harga sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dapat menjual semau Extacy tersebut ;

Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIANTO YUDISTIRA, SH, S. Ap dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 15 (lima belas) Butir Extacy warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 Gram ;

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0738/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan disaksikan oleh RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 13259/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar mengandung bahan aktif :

1. MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Katamine mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) Butir Extacy (ETC) warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 gram, 2 (dua) lembar tissue warna putih pembungkus Extacy (XTC), 2 (dua) Buah senjata tajam jenis belati dan 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. Hidayatul Ihsan als Ihsan Bin Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Butir Extacy (ETC) warna hijau muda berbentuk huruf B dengan berat bersih 5,72 gram.
- 2 (dua) lembar tissue warna putih pembungkus Extacy (XTC).
- 2 (dua) Buah senjata tajam jenis belati.
- 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna merah dengan No. Simcard : 0831-3170-7458.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.n.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu** tanggal **06 Januari 2021**, oleh kami, **Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H** dan **Daru Swastika Rini, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marthalia Susan Jr, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ardhana Riswati PH, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.	**Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.**
Daru Swastika Rini, S.H.	

Panitera Pengganti,

Marthalia Susan Jr, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)